

JURISPRUDÊNCIA CURADA PARA CONCURSOS DE MAGISTRATURA

Direito Financeiro e Tributário — Impostos Federais (IR, IPI, IOF, II, ITR)

Curadoria elaborada para preparação à Magistratura Estadual — banca FGV

Data da curadoria: 03 de setembro de 2026

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Período coberto: junho/2021 a junho/2026 (RG, repetitivos e controle concentrado) | junho/2023 a junho/2026 (casos isolados)

Abrange a divisão (L2) da taxonomia: Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias — subtema Impostos Federais (IR, IPI, IOF, II, ITR)

Sumário

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPJ/CSLL)

[Não incidem IRPJ e CSLL sobre os juros \(SELIC\) na repetição de indébito tributário](#)

[O Tema 505/STJ foi alterado para excluir o IR e a CSLL da base da SELIC na repetição de indébito; os Temas 504 e 878/STJ permanecem válidos](#)

[Não é possível excluir os benefícios fiscais de ICMS em geral da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo cumpridos os requisitos legais](#)

[É constitucional a cobrança de IRRF e CSLL de entidades fechadas de previdência complementar não imunes](#)

[O ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido](#)

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPF)

[É inconstitucional a alíquota fixa de 25% de IRRF sobre pensões e aposentadorias de residentes no exterior](#)

[É inconstitucional a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de alimentos ou pensão alimentícia](#)

[No Stock Option Plan não incide IRPF na aquisição das ações, mas incide sobre o ganho de capital na revenda](#)

[Em caso de omissão de rendimentos na DIRPF, o prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I, do CTN](#)

[Herdeiros e espólio são legítimos para pleitear a repetição de IR não recebido em vida por isenção de doença grave, independentemente de prévio requerimento administrativo](#)

Impostos Federais — IOF

[A incidência de IOF sobre mútuo de recursos financeiros não se restringe a operações praticadas por instituições financeiras](#)

Impostos Federais — Imposto de Importação

[É constitucional equiparar a produto estrangeiro a mercadoria nacional exportada definitivamente que retorna ao país, para fins de Imposto de Importação](#)

Impostos Federais — Imposto sobre Produtos Industrializados

[A empresa que exporta produto não tributado pelo IPI \('NT'\) não tem direito ao crédito presumido de IPI](#)

[É ilegal negar isenção de IPI na compra de veículo por pessoa com autismo apenas por ela receber BPC](#)

Impostos Federais — ITR

[Não incide ITR quando sentença transitada em julgado reconhece a inexistência das matrículas imobiliárias](#)

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRRF)

[A alíquota do IRRF sobre ganho de capital na alienação de quotas por não residente é fixada pela data do fato gerador \(assinatura do contrato\), ainda que a remessa seja posterior](#)

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPJ/CSLL)

Não incidem IRPJ e CSLL sobre os juros (SELIC) na repetição de indébito tributário

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPJ/CSLL)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 1.063.187/SC | **Relator:** Min. Dias Toffoli | **Data:** 24/09/2021

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 962

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.

 **Resumo do caso:** Os valores de SELIC recebidos pelo contribuinte na repetição de indébito tributário têm natureza de danos emergentes (mera recomposição de perdas), e não de lucros cessantes, não configurando acréscimo patrimonial apto a atrair IRPJ/CSLL. Em embargos de declaração, o STF modulou os efeitos: eficácia ex nunc a partir de 30/09/2021, ressalvadas as ações ajuizadas até 17/09/2021 e os fatos geradores anteriores a essa data sem pagamento do tributo. Tema já cobrado literalmente na prova FGV-TJ/SC Juiz Substituto 2022.

 **Conexões:** Tema 505/STJ, adequado a este entendimento (ver ficha correlata); Temas 504 e 878/STJ, que permanecem válidos; Súmula 523-STJ (juros de mora na repetição de indébito de tributos estaduais).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/8566/nao-incidem-irpj-e-csll-sobre-os-juros-decorrentes-da-mora-na-devolucao-de-valores-determinada-em-acao-de-repeticao-do-indebito-tributario>

Data da consulta: 03/09/2026

O Tema 505/STJ foi alterado para excluir o IR e a CSLL da base da SELIC na repetição de indébito; os Temas 504 e 878/STJ permanecem válidos

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPJ/CSLL)

Tribunal: STJ | **Órgão:** Seção

Processo: REsp 1.138.695-SC | **Relator:** Min. Mauro Campbell Marques | **Data:** 26/04/2023

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 505

 **Tese fixada / Decisão:** Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF.

 **Resumo do caso:** Em juízo de retratação após o julgamento do Tema 962/STF, o STJ alterou a redação do Tema 505 (que antes previa a incidência de IRPJ/CSLL sobre os juros da repetição de indébito) para adequar sua jurisprudência ao entendimento do STF, inclusive quanto à modulação de efeitos. Ficam preservados o Tema 504/STJ (juros de depósitos judiciais têm natureza remuneratória e sofrem tributação) e o Tema 878/STJ (regra geral de que juros de mora são lucros cessantes tributáveis, com exceções para verbas alimentares a pessoas físicas e verbas principais isentas).

 **Conexões:** Tema 962 da Repercussão Geral do STF (RE 1.063.187/SC, ficha correlata); Tema 504/STJ; Tema 878/STJ (REsp 1.470.443-PR).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11659/o-tema-505stj-foi-alterado-os-juros-selic-incidentes-na-repeticao-do-indebito-tributario-se-encontram-fora-da-base-de-calculo-do-ir-e-da-csll-os-temas-504e-878stj-permanecem-validos>

Data da consulta: 03/09/2026

Não é possível excluir os benefícios fiscais de ICMS em geral da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo cumpridos os requisitos legais

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPJ/CSLL)

Tribunal: STJ | **Órgão:** Seção

Processo: REsp 1.945.110-RS | **Relator:** Min. Benedito Gonçalves | **Data:** 26/04/2023

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1182

 **Tese fixada / Decisão:** 1) Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS (redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento etc.) da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10 da LC 160/2017 e art. 30 da Lei 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento do EREsp 1.517.492/PR (crédito presumido). 2) Não deve ser exigida demonstração de concessão como estímulo à implantação/expansão de empreendimento. 3) A dispensa de comprovação prévia não obsta a Receita Federal de tributar se, em fiscalização, constatar desvio de finalidade dos recursos.

 **Resumo do caso:** O STJ distingue o crédito presumido de ICMS (excluído da base de IRPJ/CSLL desde o EREsp 1.517.492/PR, por violar o pacto federativo) dos demais benefícios fiscais de ICMS (isenção, redução de base/alíquota, diferimento), que só podem ser excluídos da base de IRPJ/CSLL se cumpridos os requisitos legais de registro como subvenção para investimento. Há ainda pendência no STF (Tema 843) sobre tema correlato de PIS/COFINS. Atualização legislativa relevante: o art. 30 da Lei 12.973/2014 foi revogado pela Lei 14.789/2023, o que pode alterar substancialmente o entendimento.

 **Conexões:** EREsp 1.517.492/PR (matriz da distinção sobre crédito presumido de ICMS); Lei Complementar 160/2017; Lei 14.789/2023 (revogação superveniente do art. 30 da Lei 12.973/2014); Tema 843/STF (PIS/COFINS x crédito presumido de ICMS, ainda pendente).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11660/nao-e-possivel-excluir-os-beneficios-fiscais-relacionados-ao-icms-da-base-de-calculo-do-irpj-e-da-csll-salvo-quando-atendidos-os-requisitos-previstos-em-lei-nao-se-aplica-para-os-beneficios-fiscais-em-geral-o-entendimento-firmado-nos-eresp-1517492pr>

Data da consulta: 03/09/2026

É constitucional a cobrança de IRRF e CSLL de entidades fechadas de previdência complementar não imunes

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPJ/CSLL)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 612.686/SC | **Relator:** Min. Dias Toffoli | **Data:** 28/10/2022

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 699

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional a cobrança, em face das entidades fechadas de previdência complementar não imunes, do imposto de renda retido na fonte (IRRF) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL).

 **Resumo do caso:** Ainda que entidades fechadas de previdência complementar (fundos de pensão) não tenham fins lucrativos e apurem superávit/déficit (não lucro/prejuízo), isso não afasta a incidência de IRRF e CSLL sobre seus resultados positivos, ausente imunidade tributária aplicável. O STF não analisou a imunidade dos arts. 150, VI, 'c', e 195, §7º, da CF, permanecendo válida a Súmula 730-STF, que só reconhece imunidade às entidades fechadas sem contribuição dos beneficiários.

 **Conexões:** Súmula 730-STF; arts. 150, VI, 'c', e 195, §7º, da CF/88 (imunidade de instituições de assistência social).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11155/a-cobranca-do-irrf-e-da-csll-de-entidades-fechadas-de-previdencia-complementar-nao-abrangidas-por-imunidades-tributarias-e-compativel-com-a-constituicao-federal>

Data da consulta: 03/09/2026

O ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPJ/CSLL)

Tribunal: STJ | **Órgão:** Seção

Processo: REsp 2.089.298-RN e REsp 2.089.356-RN | **Relator:** Min. Gurgel de Faria | **Data:** 11/09/2024

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1240

 **Tese fixada / Decisão:** O ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apurados pela sistemática do lucro presumido.

 **Resumo do caso:** No lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ/CSLL parte da receita bruta (art. 12 do DL 1.598/1977), que inclui os tributos incidentes, como o ISS, sem espaço para deduções próprias do lucro real. O raciocínio do Tema 69/STF (exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS) não se estende ao IRPJ/CSLL, por ter sido construído à luz do art. 195, I, 'b', da CF, exclusivo das contribuições sociais; aplica-se, isso sim, a lógica dos Temas 1048/STF e 1008/STJ.

 **Conexões:** Tema 69/STF (RE 574.706/PR — 'tese do século'); Tema 1008/STJ (ICMS na base do IRPJ/CSLL no lucro presumido); Tema 1048/STF (ICMS na base da CPRB).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13071/o-iss-compoe-a-base-de-calculo-do-irpj-e-da-csll-quando-apurados-pela-sistematica-do-lucro-presumido>

Data da consulta: 03/09/2026

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPF)

É inconstitucional a alíquota fixa de 25% de IRRF sobre pensões e aposentadorias de residentes no exterior

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPF)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ARE 1.327.491/SC | **Relator:** Min. Dias Toffoli | **Data:** 21/10/2024

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 1174

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional a sujeição, na forma do art. 7º da Lei nº 9.779/99, com a redação conferida pela Lei nº 13.315/16, dos rendimentos de aposentadoria e de pensão pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25%.

 **Resumo do caso:** A retenção fixa de 25% de IRRF sobre proventos de aposentadoria e pensão de brasileiros residentes no exterior, sem qualquer faixa de isenção ou progressividade, viola os princípios da isonomia tributária, da proporcionalidade, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da progressividade do imposto de renda, tratando de forma mais gravosa quem reside fora do país em comparação com quem recebe a mesma renda no Brasil.

 **Conexões:** Art. 7º da Lei 9.779/99, com redação da Lei 13.315/16; princípios constitucionais da isonomia, capacidade contributiva e progressividade do IR.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13190/e-inconstitucional-a-incidencia-da-aliquota-de-vinte-e-cinco-por-cento-do-imposto-de-renda-na-fonte-sobre-pensoes-e-aposentadorias-recebidas-por-brasileiros-que-residem-no-exterior-art-7o-da-lei-977999>

Data da consulta: 03/09/2026

É inconstitucional a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de alimentos ou pensão alimentícia

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPF)

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: ADI 5422/DF | **Relator:** Min. Dias Toffoli | **Data:** 03/06/2022

Sistemática: Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** É inconstitucional norma que prevê a incidência do imposto de renda sobre valores percebidos pelo alimentado a título de alimentos ou pensão alimentícia.

 **Resumo do caso:** Os valores recebidos a título de alimentos ou pensão alimentícia (direito de família) não representam renda ou acréscimo patrimonial novo para o alimentado, mas mera retirada dos rendimentos do alimentante, que já sofreram a incidência do IR. Tributar novamente esses valores no alimentado configura bis in idem camuflado, violando o texto constitucional. O STF deu interpretação conforme à Constituição a dispositivos da Lei 7.713/88 e regulamentos do IR. Já cobrado em concurso (SELECON 2024).

 **Conexões:** Art. 3º, §1º, da Lei 7.713/88; art. 153, III, da CF/88 (fato gerador do IR); legitimidade do IBDFAM para propor ADI.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/9715/e-inconstitucional-norma-que-preve-a-incidencia-do-imposto-de-renda-sobre-valores-percebidos-pelo-alimentado-a-titulo-de-alimentos-ou-pensao-alimenticia>

Data da consulta: 03/09/2026

No Stock Option Plan não incide IRPF na aquisição das ações, mas incide sobre o ganho de capital na revenda

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPF)

Tribunal: STJ | **Órgão:** Seção

Processo: REsp 2.069.644-SP e REsp 2.074.564-SP | **Relator:** Min. Sérgio Kukina | **Data:** 11/09/2024

Sistemática: Recurso Repetitivo — Tema 1226

 **Tese fixada / Decisão:** a) No regime do Stock Option Plan, por sua natureza mercantil, não incide o IRPF quando da efetiva aquisição de ações junto à companhia outorgante, dada a inexistência de acréscimo patrimonial. b) Incidirá o IRPF quando o adquirente vier a revender as ações com apurado ganho de capital.

 **Resumo do caso:** O Stock Option Plan (plano de opção de compra de ações oferecido a executivos/colaboradores) tem natureza mercantil (onerosidade, voluntariedade e risco), e não remuneratória. A mera diferença entre o preço de exercício e o valor de mercado no momento da aquisição das ações não configura acréscimo patrimonial tributável; a tributação (ganho de capital) só ocorre quando o beneficiário revende as ações com lucro.

 **Conexões:** Art. 168, §3º, da Lei 6.404/76; art. 43 do CTN (fato gerador do IR); jurisprudência trabalhista sobre natureza não salarial do SOP.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13070/no-stock-option-plan-por-sua-natureza-mercantil-nao-ha-incidencia-de-irpf-no-momento-da-aquisicao-de-acoes-junto-a-companhia- pois-nao-ha-acrescimo-patrimonial-entretanto-o-irpf-incidira-sobre-eventual-ganho-de-capital-quando-o-adquirente-revender-essas-acoes>

Data da consulta: 03/09/2026

Em caso de omissão de rendimentos na DIRPF, o prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I, do CTN

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPF)

Tribunal: STJ | **Órgão:** Turma

Processo: AgInt no REsp 2.198.124-SC | **Relator:** Min. Benedito Gonçalves | **Data:** 09/03/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Em caso de omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual do IRPF, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário rege-se pelo art. 173, I, do CTN (termo inicial: 1º dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), e não pelo art. 150, §4º.

 **Resumo do caso:** O art. 150, §4º, do CTN (prazo contado do fato gerador) aplica-se quando há pagamento antecipado a menor sobre a totalidade da base declarada. Já quanto à parcela de rendimentos omitida na declaração — sem pagamento nem declaração —, não há o que homologar, de modo que incide a regra geral do art. 173, I, contada do primeiro dia do exercício seguinte ao da entrega da declaração. O pagamento de IR sobre outros rendimentos do mesmo período não atrai o art. 150, §4º para a parcela omitida, e a ausência de dolo/fraude/simulação não afasta essa conclusão. Não há contradição com o Tema 163/STJ, que pressupõe pagamento antecipado.

 **Conexões:** Tema 163/STJ (REsp 973.733/SC); arts. 150, §4º, e 173, I, do CTN.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14598/em-caso-de-omissao-de-rendimentos-na-dirpf-o-prazo-decadencial-para-o-lancamento-comeca-a-correr-no-1o-dia-do-exercicio-seguinte-ao-da-entrega-da-declaracao-na-forma-do-art-173-i-do-ctn>

Data da consulta: 03/09/2026

Herdeiros e espólio são legítimos para pleitear a repetição de IR não recebido em vida por isenção de doença grave, independentemente de prévio requerimento administrativo

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRPF)

Tribunal: STJ | **Órgão:** Turma

Processo: AgInt no AREsp 2.866.825-RS | **Relator:** Min. Teodoro Silva Santos | **Data:** 03/03/2026

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Os herdeiros ou o espólio são legítimos para pleitear a repetição de valores de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida, por se tratar de crédito

patrimonial transmissível com a herança (art. 943 do CC), independentemente de prévio requerimento administrativo do titular em vida (Tema 1.373 do STF).

 **Resumo do caso:** Distingue-se o direito à isenção de IR por doença grave (art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88), personalíssimo e que se exaure com a morte, do crédito de repetição do indébito referente aos valores retidos indevidamente enquanto o titular já preenchia os requisitos da isenção, que tem natureza patrimonial e se transmite aos sucessores. A legitimidade ativa do espólio independe de pedido administrativo prévio do falecido, bastando a comprovação dos pressupostos materiais da isenção, aplicando-se o Tema 1.373 do STF quanto à desnecessidade de esgotamento da via administrativa.

 **Conexões:** Tema 1.373 do STF (RE 1.525.407/CE, Rel. Min. Barroso, j. 21/02/2025); art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88; art. 943 do CC/2002; art. 75, VII, do CPC.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14597/os-herdeiros-ou-o-espolio-sao-legitimos-para-pleitear-a-repeticao-de-valores-de-imposto-de-renda-nao-recebidos-pelo-falecido-em-vida-por-se-tratar-de-credito-patrimonial-transmissivel-com-a-heranca-independente-de-previo-requerimento-administrativo-do-titular-em-vida>

Data da consulta: 03/09/2026

Impostos Federais — IOF

A incidência de IOF sobre mútuo de recursos financeiros não se restringe a operações praticadas por instituições financeiras

Impostos Federais — IOF

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário

Processo: RE 590.186/RS | **Relator:** Min. Cristiano Zanin | **Data:** 09/10/2023

Sistemática: Repercussão Geral — Tema 104

 **Tese fixada / Decisão:** É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.

 **Resumo do caso:** O âmbito de incidência do IOF nos contratos de mútuo não se limita às operações de crédito praticadas por instituições financeiras: o contrato de mútuo entre particulares (ex.: empresas do mesmo grupo econômico) já configura operação de crédito apta a atrair o imposto, nos termos do art. 13 da Lei 9.779/99, sem que isso viole o art. 153, V, da CF/88 ou exija reserva de lei complementar.

 **Conexões:** Art. 13 da Lei 9.779/99; Tema 102/STF (IOF sobre transmissão de ações e bonificações, RE 583.712/SP); ADI 1.763/DF (constitucionalidade do IOF sobre factoring).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12212/a-incidencia-de-iof-nao-se-restringe-as-operacoes-de-credito-realizadas-por-instituicoes-financeiras-incide-iof-sobre-o-mutuo-de-recursos-financeiros-entre-pessoas-juridicas-ou-entre-pessoa-juridica-e-pessoa-fisica>

Data da consulta: 03/09/2026

Impostos Federais — Imposto de Importação

É constitucional equiparar a produto estrangeiro a mercadoria nacional exportada definitivamente que retorna ao país, para fins de Imposto de Importação

Impostos Federais — Imposto de Importação

Tribunal: STF | **Órgão:** Plenário**Processo:** ADPF 400/DF | **Relator:** Min. Nunes Marques | **Data:** 23/03/2026**Sistemática:** Controle Concentrado

 **Tese fixada / Decisão:** Foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988 — e não desrespeitam os arts. 146, III, 'a', e 153, I — normas pré-constitucionais que, para fins de incidência do imposto de importação, consideram estrangeira a mercadoria nacional ou nacionalizada que retorna ao território nacional após exportação definitiva.

 **Resumo do caso:** O critério determinante para a incidência do imposto de importação é a procedência do exterior e a internalização no mercado brasileiro, não a origem fabril do produto. Mercadoria exportada em caráter definitivo encerra seu ciclo econômico no Brasil; seu eventual retorno configura nova operação econômica, sujeita ao regime da importação, nos termos do art. 1º, §1º, do Decreto-Lei 37/1966.

 **Conexões:** Art. 19 do CTN; art. 153, I, da CF/88; art. 70 do Decreto 6.759/2009; função extrafiscal do imposto de importação.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14516/e-constitucional-o-art-1o-1o-do-decreto-lei-no-371966-que-equipara-a-produto-estrangeiro-a-mercadoria-nacional-ou-nacionalizada-que-retorna-ao-pais-apos-exportacao-definitiva-para-fins-de-incidencia-do-imposto-de-importacao>

Data da consulta: 03/09/2026

Impostos Federais — Imposto sobre Produtos Industrializados

 **A empresa que exporta produto não tributado pelo IPI ('NT') não tem direito ao crédito presumido de IPI**

Impostos Federais — Imposto sobre Produtos Industrializados

Tribunal: STJ | **Órgão:** Turma**Processo:** REsp 1.726.185-RS | **Relator:** Min. Afrânio Vilela | **Data:** 10/03/2026**Sistemática:** Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A exportação de produtos não tributados (notação 'NT' na TIPI) não gera crédito presumido de IPI, previsto na Lei 9.363/1996, pois a empresa não é 'produtora' nem contribuinte do IPI quanto a esses produtos.

 **Resumo do caso:** O crédito presumido de IPI (Lei 9.363/1996) exige que a empresa seja cumulativamente produtora e exportadora de mercadorias nacionais. Produtos com notação 'NT' na TIPI estão fora do campo de incidência do IPI; quem exporta apenas produtos NT não realiza processo de industrialização nem é contribuinte do imposto, faltando-lhe um dos requisitos legais. O caso não se confunde com o Tema 1.247/STJ, que trata de produtos imunes resultantes de industrialização (esses geram creditamento).

 **Conexões:** Tema 1.247/STJ (creditamento de IPI sobre produtos isentos, alíquota zero e imunes); Lei 9.363/1996.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/14685/a-empresa-que-exporta-produto-nao-tributado-pelo-ipi-nt-nao-e-produtora-e-por-isso-nao-tem-direito-ao-credito-presumido-de-ipi>

Data da consulta: 03/09/2026

É ilegal negar isenção de IPI na compra de veículo por pessoa com autismo apenas por ela receber BPC

Impostos Federais — Imposto sobre Produtos Industrializados

Tribunal: STJ | **Órgão:** Turma

Processo: REsp 1.993.981-PE | **Relator:** Min. Marco Aurélio Bellizze | **Data:** 05/08/2025

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** É ilegal o indeferimento do pedido de isenção de IPI na aquisição de veículo automotor por pessoa com Transtorno do Espectro Autista, sob o fundamento de que o requerente é beneficiário do BPC, pois a vedação de acumulação do art. 20, §4º, da Lei 8.742/93 não se refere, nem sequer reflexamente, aos benefícios fiscais.

 **Resumo do caso:** A vedação de acumulação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) com outros benefícios da seguridade social (art. 20, §4º, da Lei 8.742/93) alcança apenas benefícios previdenciários e assistenciais, não os benefícios fiscais, como a isenção de IPI (art. 1º, IV, da Lei 8.989/95). Negar a isenção nesse fundamento viola a capacidade contributiva e a isonomia; eventual incompatibilidade financeira deve ser tratada por revisão do BPC, e não pelo indeferimento da isenção fiscal.

 **Conexões:** Art. 1º, IV, da Lei 8.989/95 (isenção de IPI para PCD); art. 20, §4º, da Lei 8.742/93 (LOAS); Lei 12.764/2012 (TEA como pessoa com deficiência).

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13934/e-ilegal-o-indeferimento-do-pedido-de-isencao-de-ipi-na-aquisicao-de-veiculo-automotor-por-pessoa-com-autismo-sob-o-fundamento-precipuo-de-que-o-requerente-recebe-bpc>

Data da consulta: 03/09/2026

Impostos Federais — ITR

Não incide ITR quando sentença transitada em julgado reconhece a inexistência das matrículas imobiliárias

Impostos Federais — ITR

Tribunal: STJ | **Órgão:** Turma

Processo: AREsp 1.750.232-SP | **Relator:** Min. Benedito Gonçalves | **Data:** 20/06/2023

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** Não incide ITR quando sentença transitada em julgado reconhece a inexistência das respectivas matrículas imobiliárias.

 **Resumo do caso:** Reconhecida judicialmente, com trânsito em julgado, a inexistência de matrículas imobiliárias (registros baseados em documentação falsa), o fato signo presuntivo de riqueza — a propriedade territorial rural — simplesmente não existiu. Sendo inexistente o fato jurídico, não se cogita de sua validade ou eficácia para fins tributários, afastando-se a incidência do ITR sobre o período anterior ao cancelamento das matrículas.

 **Conexões:** Art. 29 do CTN (fato gerador do ITR); art. 259 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos); planos de existência, validade e eficácia do fato jurídico.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/11866/nao-incide-itr-quando-sentenca-transitada-em-julgado-reconhece-a-inexistencia-das-respectivas-matriculas-imobiliarias>

Data da consulta: 03/09/2026

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRRF)

 **A alíquota do IRRF sobre ganho de capital na alienação de quotas por não residente é fixada pela data do fato gerador (assinatura do contrato), ainda que a remessa seja posterior**

Impostos Federais — Imposto de Renda (IRRF)

Tribunal: STJ | **Órgão:** Turma

Processo: REsp 1.377.298-RJ | **Relator:** Min. Francisco Falcão | **Data:** 05/09/2023

Sistemática: Caso isolado (Turma)

 **Tese fixada / Decisão:** A alíquota do IRRF do ganho de capital decorrente da alienação de quotas de sociedade limitada por não residente é atrelada à data da ocorrência do fato gerador (assinatura do contrato), mesmo que a remessa ao exterior tenha sido realizada posteriormente.

 **Resumo do caso:** Empresa estrangeira vendeu quotas de sociedade brasileira enquanto sediada em país de tributação favorecida (paraíso fiscal), mas só recebeu o pagamento, por remessa ao exterior, após ter mudado de sede para país sem tributação favorecida. O STJ fixou que o fato gerador do IR sobre ganho de capital é a alienação (assinatura do contrato), e não a remessa, aplicando-se a alíquota de 25% (paraíso fiscal) e não a de 15%, nos termos do art. 144 do CTN (o lançamento reporta-se à data do fato gerador).

 **Conexões:** Art. 26 e art. 47 da Lei 10.833/2003; art. 144 do CTN; art. 43 do CTN (fato gerador do IR); regime de competência.

 **Link:** <https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/12148/a-aliquota-do-irrf-do-ganho-de-capital-decorrente-da-alienacao-das-quotas-de-sociedade-de-responsabilidade-limitada-e-atrelada-a-data-da-ocorrencia-do-fato-gerador-do-imposto-data-da-assinatura-do-contrato-mesmo-que-a-remessa-tenha-sido-realizada-posteriormente>

Data da consulta: 03/09/2026

Índice Navegável de Julgados

Direito Financeiro e Tributário — Teoria Geral dos Tributos e Espécies Tributárias

1. [Não incidem IRPJ e CSLL sobre os juros \(SELIC\) na repetição de indébito tributário](#) (Repercussão Geral — Tema 962)
2. [O Tema 505/STJ foi alterado para excluir o IR e a CSLL da base da SELIC na repetição de indébito; os Temas 504 e 878/STJ permanecem válidos](#) (Recurso Repetitivo — Tema 505)
3. [Não é possível excluir os benefícios fiscais de ICMS em geral da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo cumpridos os requisitos legais](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1182)
4. [É constitucional a cobrança de IRRF e CSLL de entidades fechadas de previdência complementar não imunes](#) (Repercussão Geral — Tema 699)
5. [O ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1240)
6. [É inconstitucional a alíquota fixa de 25% de IRRF sobre pensões e aposentadorias de residentes no exterior](#) (Repercussão Geral — Tema 1174)
7. [É inconstitucional a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de alimentos ou pensão alimentícia](#) (Controle Concentrado)
8. [No Stock Option Plan não incide IRPF na aquisição das ações, mas incide sobre o ganho de capital na revenda](#) (Recurso Repetitivo — Tema 1226)
9. [Em caso de omissão de rendimentos na DIRPF, o prazo decadencial rege-se pelo art. 173, I, do CTN](#) (Caso isolado (Turma))
10. [Herdeiros e espólio são legítimos para pleitear a repetição de IR não recebido em vida por isenção de doença grave, independentemente de prévio requerimento administrativo](#) (Caso isolado (Turma))
11. [A incidência de IOF sobre mútuo de recursos financeiros não se restringe a operações praticadas por instituições financeiras](#) (Repercussão Geral — Tema 104)
12. [É constitucional equiparar a produto estrangeiro a mercadoria nacional exportada definitivamente que retorna ao país, para fins de Imposto de Importação](#) (Controle Concentrado)
13. [A empresa que exporta produto não tributado pelo IPI \('NT'\) não tem direito ao crédito presumido de IPI](#) (Caso isolado (Turma))
14. [É ilegal negar isenção de IPI na compra de veículo por pessoa com autismo apenas por ela receber BPC](#) (Caso isolado (Turma))
15. [Não incide ITR quando sentença transitada em julgado reconhece a inexistência das matrículas imobiliárias](#) (Caso isolado (Turma))
16. [A alíquota do IRRF sobre ganho de capital na alienação de quotas por não residente é fixada pela data do fato gerador \(assinatura do contrato\), ainda que a remessa seja posterior](#) (Caso isolado (Turma))

TOP 10 Imperdíveis desta Matéria

Os dez julgados abaixo reúnem a maior probabilidade de cobrança em prova (objetiva, discursiva ou sentença), por já terem sido cobrados em provas recentes, por fixarem teses de repercussão geral/controlado concentrado/recurso repetitivo, ou por tratarem de temas com altíssima vocação de cobrança.

1. Não incidem IRPJ e CSLL sobre os juros (SELIC) na repetição de indébito tributário

Repercussão Geral — Tema 962 — RE 1.063.187/SC, 24/09/2021. Repercussão geral de altíssimo impacto prático sobre a incidência de tributos federais sobre a SELIC na repetição de indébito; já cobrado literalmente em prova FGV (TJ/SC 2022); tema clássico de sentença e de 2ª fase tributária.

2. O Tema 505/STJ foi alterado para excluir o IR e a CSLL da base da SELIC na repetição de indébito; os Temas 504 e 878/STJ permanecem válidos

Recurso Repetitivo — Tema 505 — REsp 1.138.695-SC, 26/04/2023. Repetitivo que documenta a adequação do STJ ao Tema 962/STF — combinação de precedentes frequentemente cobrada em conjunto, testando a compreensão da dinâmica de superação de tema repetitivo por repercussão geral.

3. Não é possível excluir os benefícios fiscais de ICMS em geral da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo cumpridos os requisitos legais

Recurso Repetitivo — Tema 1182 — REsp 1.945.110-RS, 26/04/2023. Repetitivo muito atual e com viragem legislativa em curso (Lei 14.789/2023); tema clássico de subvenções e benefícios fiscais, com alta vocação para 2ª fase e sentença tributária.

4. É inconstitucional a alíquota fixa de 25% de IRRF sobre pensões e aposentadorias de residentes no exterior

Repercussão Geral — Tema 1174 — ARE 1.327.491/SC, 21/10/2024. Repercussão geral recentíssima (2024) que articula tributação internacional de pessoas físicas com princípios constitucionais tributários — tema de alta vocação para prova objetiva e discursiva.

5. A incidência de IOF sobre mútuo de recursos financeiros não se restringe a operações praticadas por instituições financeiras

Repercussão Geral — Tema 104 — RE 590.186/RS, 09/10/2023. Único precedente vinculante do round sobre IOF; tema recorrente em planejamento tributário intragrupo e mútuos entre sócio e empresa.

6. É constitucional a cobrança de IRRF e CSLL de entidades fechadas de previdência complementar não imunes

Repercussão Geral — Tema 699 — RE 612.686/SC, 28/10/2022. Cruza imunidade tributária (tema constitucional clássico) com incidência de IR/CSLL — combinação recorrente em provas de Magistratura; reafirma súmula histórica do STF.

7. É inconstitucional a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de alimentos ou pensão alimentícia

Controle Concentrado — ADI 5422/DF, 03/06/2022. Único controle concentrado do round; interseção com Direito de Família; já cobrado em concurso; tese de altíssima probabilidade de cobrança combinada com Civil.

8. No Stock Option Plan não incide IRPF na aquisição das ações, mas incide sobre o ganho de capital na revenda

Recurso Repetitivo — Tema 1226 — REsp 2.069.644-SP e REsp 2.074.564-SP, 11/09/2024. Repetitivo recentíssimo e muito vocacionado (mercado de trabalho executivo e startups); tema em ascensão na prática tributária e societária.

9. O ISS compõe a base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo lucro presumido

Recurso Repetitivo — Tema 1240 — REsp 2.089.298-RN e REsp 2.089.356-RN, 11/09/2024.

Repetitivo de 2024 diretamente conectado à 'tese do século' (Tema 69/STF) — testa se o candidato sabe delimitar o alcance de precedentes entre tributos distintos.

10. É constitucional equiparar a produto estrangeiro a mercadoria nacional exportada definitivamente que retorna ao país, para fins de Imposto de Importação

Controle Concentrado — ADPF 400/DF, 23/03/2026. Julgado mais recente do levantamento (março/2026); único precedente vinculante sobre Imposto de Importação; altíssima probabilidade de cobrança em provas próximas.